



**APRUEBA EL TÉRMINO DEL PROCESO DE
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA DEL
PROYECTO PLAN REGULADOR DEL PLAN
REGULADOR DE LA COMUNA DE GORBEA,
LOCALIDADES DE QUITRATÚE Y LASTARRIA.**

GORBEA,

01 AGO. 2017

VISTOS:

La Constitución Política de la República de Chile; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; los Decretos con Fuerza de Ley N° 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el Decreto Supremo N° 47 de 1992 de Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; la Resolución N° 1.600 del 30 de octubre de 2008 de la Contraloría General de la República que fijó normas sobre exención del Trámite de Toma de razón; las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley 19.300 de marzo de 1994 modificada por la Ley 20.417 de enero del 2010.

CONSIDERANDO:

1. Que, sobre el particular el artículo 65, letra b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que corresponderá al Honorable Concejo Comunal aprobar el plan regulador comunal, los planes seccionales y sus planos de detalle.
2. Que en Sesión del Honorable Concejo Comunal de Gorbea de fecha 18 de junio de 2013, se autoriza al Señor Alcalde para iniciar el proceso de tramitación del proyecto de Plan Regulador Comunal conforme a lo establecido en Art. 2.1.11. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
3. Que mediante publicaciones en Diario Austral los días 28 de junio de 2013 y 01 de julio de 2013, se informó a vecinos que se expondrá el Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades de Quitratúe y Lastarria.
4. Que se realizaron dos Audiencias Públicas, el 04 de julio de 2013 y 06 de agosto de 2013, con las comunidades de Quitratúe y Lastarria.
5. Que con fecha 05 de Julio y 22 de Agosto del 2013, se citó, consulto y constituyo el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil.
6. Que en Ord. N° 1760 de fecha 18 de diciembre de 2012 de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Gorbea a SEREMI del Medio Ambiente, se comunicó el inicio del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades Quitratúe y Lastarria al Ministro del Medio Ambiente.
7. Que mediante Ord. N° 1760 de fecha 18 diciembre de 2012, de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Gorbea a SEREMI del Medio Ambiente, se ingresa Informe Ambiental del Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades Quitratúe y Lastarria al Ministerio del Medio Ambiente.
8. Que mediante Ord. N° 1900/2013 de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Gorbea, se ingresa por tercera vez Informe Ambiental del Plan Regulador Comunal de Gorbea,

9. Que la etapa de consulta Pública del proyecto Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades de Quitratúe y Lastarria y su respectivo Informe Ambiental, se llevó a cabo luego de haber recibido el Ordinario N° 132789/13, mediante el cual la Seremi del Medio Ambiente, informa que el Informe Ambiental del Plan Regulador indicado, cumple con los contenidos mínimos.
10. Que la exposición del proyecto Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades de Quitratúe y Lastarria y su respectivo Informe Ambiental, se realizó en la Dirección de Obras Municipales, B. O'Higgins 298, Gorbea, desde el 26 de julio hasta el 6 de agosto de 2013.
11. Que durante el periodo de Consultas se realizó una observación que dice relación con la no incorporación como inmuebles de conservación histórica, de dos propiedades de la Sra. Elsa Aravena en la localidad de Quitratúe, calle Carrera 541 y Carrera esquina Barros Arana, observación que fue analizada y acogida por el Concejo Municipal. Se respondió por Ord. Alcalde Municipalidad de Gorbea N°1242 del 06 de Septiembre del 2013. Lo anterior no altera los contenidos del Informe Ambiental.
12. Que en Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Municipal de Gorbea de fecha 18.06.2013, se aprobó mediante acuerdo el Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades Quitratúe y Lastarria y su respectivo Informe Ambiental.
13. Que mediante Oficio Ord. N° 1242 de fecha 09 de Septiembre 2013, se dio respuesta a la observación recibida en el proceso de aprobaciones, conforme al 2.1.11.
14. Que mediante Ord. N° 1419 de fecha 29 de octubre de 2013 el Alcalde la Ilustre Municipalidad de Gorbea, remitió a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de la Araucanía, los antecedentes Técnicos y Administrativos del Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades Quitratúe y Lastarria.
15. Que mediante Oficio Ord. N° 062, del 14/01/2014, el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de la Araucanía remitió al Intendente y Ejecutivo del Gobierno Region de la Araucanía, Informe Técnico N° 01 de fecha 10 de enero de 2014, que informa Favorable el Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades Quitratúe y Lastarria.
16. Que mediante Oficio Ord. N° 955 del 06 de marzo 2015, el Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional de la Araucanía, devuelve a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Region de la Araucanía, antecedentes del proyecto Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades Quitratúe y Lastarria, dado que Contraloría Regional realizó observaciones que deben ser subsanadas, una de estas se refiere a la etapa de Aprobación del Informe Ambiental del PRC, que debe culminar con una resolución del Ministerio sectorial.
17. Que para dar cumplimiento a lo señalado en la Ley N°19.300, y dado que con fecha 03.09.2013, fecha en la cual concluyó la etapa de Consulta Pública del proyecto "Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades de Quitratúe y Lastarria, se debe tener presente que no existía el reglamento de la Ley 19300.
18. Que el Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades de Quitratúe y Lastarria, incorpora tempranamente a la dimensión ambiental desde una perspectiva sustentable, de modo que integró y evaluó los eventuales efectos ambientales de manera temprana y expedita, lo cual dio paso para definir uso de suelo más óptimo del territorio en estudio en relación sus características físicas, sociales, ambientales patrimoniales y culturales.

a. El Informe Ambiental contiene:

- Esquema general y resumen de contenidos.
- Los Órganos de la Administración del Estado convocados y que participaron en la etapa de diseño del Plan y los Instrumentos o estudios considerados.
- Las razones por las cuales la formulación del plan, es sometida a Evaluación Ambiental Estratégica.
- Criterios de Desarrollo Sustentable del Plan, los Objetivos Ambientales, los medios y/o verificadores que se utilizarán para dar cuenta de su cumplimiento, Diagnóstico Ambiental Estratégico.
- Descripción de las alternativas de decisión consideradas para el logro de los

- Un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que son afectadas producto del plan desarrollado.
- Criterios e Indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia.
- Los criterios e indicadores de rediseño que se deberán considerar para la reformulación del Plan en el mediano y largo plazo.

b. **Órganos de administración de Estado convocados y participantes en la elaboración del Plan:** Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Corporación Nacional Forestal (CONAF), Consejo Nacional de Cultura, Gobierno Regional de La Araucanía, Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, Servicio Agrícola Ganadero, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección de Vialidad, Dirección de Arquitectura, Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, Secretaría Regional Ministerial de Salud, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente, Servicio Nacional de Geología y Minería, Servicio Nacional de Turismo, Subsecretaría de Desarrollo Regional, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Secretaría Regional Ministerial de Economía y Municipalidad de Gorbea.

c. **Criterios de sustentabilidad:**

1.- El Plan Regulador considera dentro de su zonificación hitos geográficos relevantes de las localidades de Quitratúe y Lastarria, estos son el río Puyehue y las laderas de los cerros de Mahuidanche en el sector poniente de la ruta S-92, para garantizar el resguardo de la población y del patrimonio natural, esto se logra mediante la implementación de un sistema de Áreas Verdes y Zona Mixta 4 de baja densidad. Con lo anterior se asegura promover futuros emprendimientos económicos con una escala que sea inofensiva para las localidades, además se procura establecer un equilibrio entre los usos habitacional y de servicios, resguardando el patrimonio natural y valor paisajístico presente en ambas localidades.

2.- El Plan Regulador protege de la influencia urbana a los terrenos indígenas presentes en los territorios rurales inmediatos de las localidades de Quitratúe y Lastarria, con el fin de garantizar el resguardo de la identidad cultural mapuche presente en esta zona geográfica del país, lo que se cumple mediante la generación de un límite urbano que no incorpora dichos terrenos a la zonificación, con lo que se asegura por una parte, preservar la condición de ruralidad en sus sistemas de vida, en la forma de producción y de intercambio, y por otra, resguardar el suelo agrícola.

d. **Objetivos Ambientales**

- Resguardar la ribera del río Puyehue y la ladera de los cerros, de los centros urbanos de Quitratúe y Lastarria, mediante el establecimiento de una franja de protección correspondiente a Zonas de Áreas Verdes, que permitirá conservar, preservar y rehabilitar estos sitios, ya que restringe la construcción de equipamiento asociado a este uso a un 20% de ocupación de suelo.
- Condicionar la ocupación de los terrenos, en las laderas de los cerros, de las localidades de Quitratúe y Lastarria mediante la implementación de la Zona Mixta 4, que permitirá controlar la edificación en la zona, promoviendo futuros emprendimientos y poblaciones, a una escala inofensiva, restringiendo la densidad habitacional a 100 hab/ha y la altura a 2 pisos.
- Resguardar el territorio indígena presente en el entorno rural inmediato de las localidades de Quitratúe y Lastarria, mediante la exclusión de dichos terrenos fuera del límite urbano propuesto, lo que permite conservar y preservar la identidad propia de las comunidades al no formar parte de la zonificación urbana.

e. **Criterios e Indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficiencia del Plan.**

Criterios

- Efectos Ambientales identificados:

- Debido a la incorporación dentro del límite urbano de los sectores con bosque nativo en Lastarria y Quitratúe (Parque La Aguada), y el consiguiente uso como ZM4 y Área Verde, podrían presentarse eventuales incendios

- El aumento de población podría incrementar los desechos sólidos abandonados en la vía pública, produciendo una disminución de la estética del paisaje y un potencial atasco de drenajes y desagües tanto naturales como artificiales.
- Al ampliarse el límite urbano, integrando nuevos terrenos y potenciando la construcción de nuevas poblaciones, se podría generar contaminación ambiental debido al mal uso de leña como medio de calefacción.
- La implementación como usos de suelo permitidos, las actividades productivas inofensivas y por consiguiente de una eventual construcción de infraestructura industrial, podría generar contaminación visual. Esta situación se podría presentar en las zonas mixtas en ambas localidades.
- Con la construcción de nuevas poblaciones, El sistema de alcantarillado y aguas servidas, podría verse colapsado, generando una eventual contaminación del suelo y de los cursos de aguas en ambas localidades.

Indicadores

- Cantidad de superficies de terrenos silvestres incendiados.
- Focos de contaminación visual del paisaje urbano.
- Cantidad de residuos y componentes químicos de las aguas.
- Cantidad de emisión del monóxido de carbono en el aire.
- Focos de contaminación visual del paisaje urbano.
- Cantidad de residuos y compuestos químicos.

f. Criterios e indicadores de rediseño

El Plan Regulador Comunal de Gorbea, se planifica como un IPT con vigencia de 30 años, lo que significa que el grado de ocupación del suelo urbano y materialización de la zonificación y vialidad estructurante proyectada puede ser un proceso lento, por lo que, si surge la necesidad de una modificación, esta se realizaría dentro de un largo plazo. No obstante, se podría detectar la necesidad de efectuar un ajuste en la norma propuesta, debido a algún cambio significativo en la dinámica urbana del territorio, o bien por un alto grado de consolidación de proyectos. Es a partir de esto que se definen criterios e indicadores de rediseño bajo el alero de un cambio significativo anterior a los 30 años de consolidación, según lo indicado en la siguiente tabla:

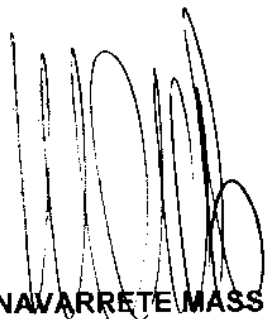
CRITERIOS DE REDISEÑO	INDICADOR DE REDISEÑO	PARAMETROS	FUENTES DE INFORMACION
Consolidación de las áreas de extensión urbana.	% de consolidación en relación a la superficie construida por sobre la superficie disponible para expansión urbana.	Cuando el % de consolidación supere el 75 % se deberá estudiar una modificación del PRC.	DOM
Ajustes en la red vial estructurante.	% de aumento del parque automotriz.	Cuando la vialidad estructurante se congestione y desborde su capacidad se deberá estudiar una modificación del PRC.	Patentes Vehiculares Municipales

660

DECRETO EXENTO N° :

1. **APRUEBASE;** el Término del Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, del proyecto Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades de Quitratúe y Lastarria.
2. **PROCEDASE** al envío de los antecedentes de la consulta pública del Informe Ambiental, al Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7° quater, letra c) de la Ley N°19.300.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE



MARIO NAVARRETE MASSI
SECRETARIO MUNICIPAL



GUIDO SIEGMUND GONZALEZ
ALCALDE COMUNA DE GORBEA

GSG/MNM/JH/mgm

Distribucion:

- SECPLA Gorbea
- DOM Gorbea
- Secretaria Municipal
- Seremi Medio Ambiente Region Araucania
- Seremi Minvu Region de la Araucania
- Archivo Municipal